

LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2021 ALTERA O ANEXO VI E A TABELA DE DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS PARA O SETOR DE PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM TURÍSTICA NA FAIXA PRAIAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2007 - CÓDIGO URBANÍSTICO DO MUNICÍPIO DE PENHA, TAMBÉM DENOMINADO PLANO DIRETOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3210753



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2021

ALTERA O ANEXO VI E A TABELA DE DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS PARA O SETOR DE PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM TURÍSTICA NA FAIXA PRAIAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2007 - CÓDIGO URBANÍSTICO DO MUNICÍPIO DE PENHA, TAMBÉM DENOMINADO PLANO DIRETOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, Prefeito Municipal de Penha, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAÇO SABER a todos os municípios, que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Anexo VI - Parâmetros Urbanísticos para Ocupação do Solo nas Macrozonas, Zonas, Setores e Eixos da Lei Complementar nº 002/2007, para constar limite de 3 (três) pavimentos nas Zonas Especiais de Ocupação Tradicional da Praia de Armação e da Praia de São Miguel, permanecendo o limite de altura máxima total de 13 (Treze) metros, conforme abaixo:

Macrozonas / Eixos / Zonas Especiais	Parâmetros para Construção				Recuos (m)			Número de Pavimentos (m) / Gabarito máximo (m)			Parâmetros de Parcelamento (1)		Testada Mínima (m)
	Coefficiente de Aproveitamento Mínimo	Básico	Máximo (2)	Taxa Permeabilidade do solo (%)	Frontal	Laterais e Fundos					Lote mínimo (m2)	Fração ideal mínima	
Macrozona Rural	0	0,3	0,3	60	{5}	5		5	5	5	20.000	5.000	*
Macrozona Urbana de Proteção Ambiental	0	0,1	0,1	Não Edificante									
Macrozona Urbana de Ocupação Orientada (6)	0	0,5	1	20	{5}	1,5		2	2.000	2.000	2.000	2.000	20
Macrozona Urbana de Consolidação	0,1	5	7	20	{5}	0,2 (3)		5	300	300	300	300	12
Macrozona Urbana de Qualificação	0	3	5	20	{5}	1,2 (3)		5	300	300	300	300	12

Av. Nereu Ramos, 190 - Centro - Penha/Santa Catarina - CEP: 88385-000
Tel.: +55 (47) 3345-0200
www.penha.sc.gov.br



PENHA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Macrozona Urbana de Uso Específico	0	3	5	20	{5}	1,5 (3)	Livre	2.000	2.000	40
Zona Especial de Interesse Social	0	1	2							
Zona Especial de Conservação Ambiental										
Conforme parâmetros definidos nos Planos de Manejo e ZEIS										
Zona Especial de Desenvolvimento Turístico (4)	0,1	2	3	20	{5}	0 (2) (3)	Livre	300	300	12
Zona Especial do Morro da Penha (4)	0	1	2	40	{5}	0 (2) (3)	2	1.000	1.000	20
Zona Especial de Ocupação Tradicional (4)	0	1	1	20	{5}	0 (2) (3)	2 (7)	300	300	12
Sector de Mineração	*	*	*	*	*	*	*	Conforme legislação específica		
Sector Especial da Orla										
* Escalonamento do Gabarito e Área Não Edificante conforme o detalhamento - para os demais parâmetros prevalece o Macrozonamento a que se sobrelepe										
Eixo Turístico (**)	0	1	2	50	{5}	1,5 (3)	Livre	2.000	2.000	20
Eixo Regional (***)	0	3	5	20	0	1,5 (3)	Livre	300	300	12
Eixo da orla	0,1	5	7	20	0	0 (7) (3)	Livre	300	300	12

* Vigoram os parâmetros urbanísticos e os respectivos índices incidentes nas Macrozonas ou eixos aos quais o setor se sobrele.

- (1) Parâmetro deve ser considerado também para o caso de unidades autônomas de terreno de condomínios horizontais.
 (2) Recuo mínimo obrigatório de 1,50 nas faces da edificação que apresentarem aberturas.
 (3) Edificações de Uso Residencial: Para as edificações de uso Residencial unifamiliar ou multifamiliar a empena máxima será de 10,50 metros de altura incluindo caixa d'água, cumeira, platibanda e similares.
 - Edificações de Uso Comercial e Misto (residencial e comercial): Para as edificações de uso comercial e misto a empena máxima será de 13,00 metros de altura incluindo caixa d'água, cumeira, platibanda e similares.
Observação: Para ser classificada como de uso misto (comercial e residencial), a edificação deverá ter no mínimo 70% de área térrea total destinada ao uso exclusivo comercial.
 - Edificações de Uso Misto (residencial e comercial): Para qualquer tipo de edificação mista, quando fizer o uso de mais de um pavimento exclusivo de garagem, a empena máxima será de 16,00 metros de altura incluindo caixa d'água, cumeira, platibanda e similares. Esta regulamentação será aplicada exclusivamente aos eixos da orla, regional e turístico. Salvo que prioritariamente deverá ser respeitado as regras gerais destes eixos, conforme estabelece o Plano Diretor Municipal. E, essa regra também se aplica as Avenidas Nereu Ramos, Antônio Joaquim Tavoras e Itapocory.

Observações Gerais:

- As edificações Tipo hotéis e Pousadas são enquadradas como comerciais.
 - Naquilo que ultrapassa as alturas máximas de limitadas, continuará se cumprindo a regra do recuo 1/10 conforme já descrito no anexo da atual legislação, onde r: recuo em metros, h: gabarito em metros da edificação.
 (4) Parâmetros provisórios a serem detalhados, complementados e substituídos por plano de urbanização próprio
 (5) Vide Tabela I
 (6) Os terrenos existentes com dimensões inferiores aos estabelecidos para a referida Macrozona obedecerão os seguintes parâmetros (tabela abaixo) para construção. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 62/2013)
 (***) Os parâmetros urbanísticos, os objetivos, bem como, as regras de uso e ocupação do solo da Macrozona Urbana Orientada se sobreleem aos do Eixo Turístico.
 (**) Os parâmetros urbanísticos, os objetivos, bem como, as regras de uso e ocupação do solo da Macrozona Urbana Orientada se sobreleem aos do Eixo Regional. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 55/2012)

Av. Nereu Ramos, 190 - Centro - Penha/Santa Catarina - CEP: 88385-000
 Tel.: +55 (47) 3345-0200
www.penha.sc.gov.br



PENHA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Macrozonas / Eixos / Zonas Especiais / Setores Especiais	Parâmetros para construção			
	Coefficiente de aproveitamento	Taxa mínima de permeabilidade do solo (%)	Recuos (m)	Frontal Lateralis e de fundos
	Mínimo	Básico	Máximo (2)	
Macrozona Urbana de ocupação Orientada	1	1	20 (5)	0 (2)

(7) A altura máxima total das edificações nas Zonas Especiais de Ocupação Tradicional da Praia de Armação e da Praia de São Miguel fica limitada a 13,00 metros com o máximo de 3 pavimentos.

Art. 2º Art. 2º Fica alterado a Tabela de Detalhamento dos Parâmetros para o Setor de Preservação da Paisagem Turística na Faixa Praial da Zona Especial de Ocupação Tradicional da Praia de Armação (D) – Trecho entre a rua Itajaí até o Cascalho e da Zona Especial de Ocupação Tradicional da Praia de São Miguel (E) – Entre os Costões Leste e Oeste da Praia de São Miguel, conforme abaixo:

Distância a partir da linha de referência (2)	A	B	C	D	E	F	Nº de pavimentos	Altura Máxima Total
Até 15 m	X		X	X			(1)	(1)
Acima de 20 m			X	X			--	13 m
De 20 m até 40 m			X				2	13 m
De 20 m até 40 m	X						-	13 m
Até 21 m		X			X	X	(1)	(1)
Acima de 26 m					X	X	--	13 m
De 26 m até 40 m		X					-	13 m
De 40 m até 60 m			X				3	16 m
De 40 m até 60 m	X	X					-	16 m
De 60 m até 100 m			X				-	-
De 60 m até 100 m	X	X					-	20 m

Av. Nereu Ramos, 190 - Centro - Penha/Santa Catarina - CEP: 88385-000
Tel.: +55 (47) 3345-0200
www.penha.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

De 60 m até a Rua João de Souza Costa		X			4	20 m
Após a Rua João de Souza Costa		X			6	24 m
Após 100 m (no restante da Macrozona Urbana de Qualificação) entre as Ruas Waldemar Werner, José Camilo da Rosa, Av. Antônio Carlos Konder Reis e Av. São João		X			6	24 m

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Penha, 21 de julho de 2021.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
 Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
 Secretário de Administração

Av. Nereu Ramos, 190 - Centro - Penha/Santa Catarina - CEP: 88385-000
 Tel.: +55 (47) 3345-0200
www.penha.sc.gov.br